"有了我们，危机发生了怎能发展？"

危机清算所的大幅批自豪地描述他们在金融世界中的角色。确实，从全球期货市场的发展与变革，到每次金融危机后发生，动员本等组织有主动之手中央对手方结算的制度，成熟市场与新兴期货市场中央对手方都有明确的法律地位，这已成为国际惯例。

中央对手方作为期货市场的一个基本制度，在2008年国际金融危机中表现出良好韧性，受到国际社会的高度重视。2009年G20把要求在场外金融产品市场引入中央对手方结算的制度，被称为危机后国际金融监管改革的一大共识。要求场外金融产品市场引入中央对手方结算的制度，就是要把全球投资银行对中央对手方结算的制度对市场进行化解个别风险的一大共识。

一枝独秀：金融危机中的"不倒翁"

英国人皮特·诺曼·Peter Norman 在其《全球交易》中对中央对手方结算所下的定义："得与主管当局批准的技术相似的管理者为一个或多个市场的一个或多个产品提供一个法律上或经济上看良性的金融系统。"2008年9月15日雷曼兄弟宣布为全球金融体带来了

[illegible]

[illegible] Andrew Haldane [illegible]

演进完善：中央对手方清算制度

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

结算作为的保证。中央对手方清算机构起源于各国交易所为了[illegible]
本国[illegible]当时作为结算的任务交由独立于交易所之外的清算性质机
构[illegible]清算现货期货交易所[illegible]中央对手方集中结算的先河

电脑中央对手方清算机制的诞生。[illegible]80年代30年代日本金融大
米市场的场外结算的电脑化即是现代中央对手方清算雏形的开始。2012年
有[illegible]我在为成为[illegible]交易所上市[illegible]期货[illegible]
电脑中设计出[illegible]大米市场[illegible]能够即时出场最早的报表。[illegible]
清算功能的前[illegible]据专家的研究，当时日本没有[illegible]
北大阪的[illegible]大米市场转变为[illegible]交易所。取消了大米合约结算
或提单的交易[illegible]制。结合了现代的期货交易所[illegible]
[illegible]大米市场[illegible]交易的结算必须通过清算所进行。每个交易者都
交与清算所[illegible]一定的信用额度，当清算所发现[illegible]
[illegible]交易，[illegible]交易头寸收取服务费和保证金，确保[illegible]
[illegible]义务。当时，一共有五六十家清算所为堂岛大米市场的交易者[illegible]
算服务。[illegible]德国[illegible]大学[illegible]的[illegible]
[illegible]Ulrike Schaede[illegible]多田[illegible]。他说：“当大名清算所为[illegible]
的发[illegible]时，[illegible]必须[illegible]对方的[illegible]。”这[illegible]
[illegible]通过[illegible]交易对手[illegible]对方信用风险[illegible]
[illegible]交易完成。[illegible]
[illegible]现代中央对手方清算[illegible]的[illegible]。

1882年，[illegible]事务清算所在[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

所与它所服务的市场密切相关，但理论上是独立的。作为一家经营有限责任公司，它从其会员那里担保的合约中收费而获得收入，但不在期货合约的谈判和缔结中扮演任何角色。商品事务清算所的运作与现代的中央对手方清算有类似的效果：在交易时，它充当买方对卖方和卖方对买方的角色；它要求买卖双方交取保证金（相当于现代期货交易中的初始保证金）；随着买卖双方持仓部位的变化，它时以盈余持仓方提约一方追缴追加保证金（相当于收取变动保证金）；如果发生违约事件，它时仅在不需要任何其他手续的情况下清算该违约者的全部头寸（相当于中央对手方清算所的违约处理）。与后来的中央对手方结算所不同的是，商品事务清算所在其章程中规定"它将只与非代理交易的对手方"，以显以交易合约之外的第三人担保合约的履行。之后，这种合约担保制度被欧洲各地成立的清算所广泛采用。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

总而言之，中央对手方清算制度在两方面有助于降低风险。首先，它减少了敞口，改善了净额结算。其次，中央对手方制度为参与者提供了一个单一的集中式中央对手方，而不是多个双边对手方。中央对手方清算制度的主要目的是减少参与者之间交易的对手方风险，从而降低整个市场的系统性风险。中央对手方的清算制度是指由中央对手方介入交易双方之间，成为两个交易对手方的买方和卖方，从而使得交易双方的对手都成为中央对手方的对手。这样做的好处，中央对手方主要有两个功能：集中净额结算对手方风险，降低结算参与者的风险敞口，降低结算参与者的风险；提高市场流动性，减少结算参与者的资金使用成本，提高市场流动性。

管理风险：中央对手方全球落地生根

从中央对手方清算制度与期货市场发展的历史来看，中央对手方清算制度在期货市场的最终确立并非必然，而是一个漫长的、曲折的过程。期货市场作为一种小概率事件，实行集中交易的场内市场，若要求中央对手方清算制度这样高成本的风险管理机制，则期货交易所或清算所有足够的动力和特殊制度。目前，世界上大多数的期货交易所或清算所都采用中央对手方清算制度，包括境外市场的芝加哥商业交易所、洲际交易所、欧洲期货交易所和伦敦金属交易所等。

在期货市场建立之初，中央对手方清算制度并不是必须的。从20世纪70年代开始，美国、欧洲的证券市场逐渐发展，证券市场开始逐步引入中央对手方清算机制。在我国证券市场，中国证券登记结算公司对场内交易的结算，都会交易双方中央对手方清算制度。从世界各国证券市场看，在中央对手方清算制度的推动下，市场风险事件的发生概率和损失程度大幅度降低。这个结论，在我国的行情一样是，自从2008年金融危机发生之前，中央对手方清算

机制被认为只能为标准化的产品提供服务，传统上主要用于支持交易所内进行的股票、债券、期货和期权的交易。随着危机后金融监管改革的推进，这一局面已经被彻底改变。场外衍生品市场中越来越多的产品纳入了中央对手方清算范围。美国、欧盟、中国等许多国家和地区的场外衍生品市场已经部分实行了这一制度。

从全球范围看，发端于期货市场的中央对手方清算机制，如今已经逐渐拓展到股票市场、债券市场、外汇市场以及更加复杂的场外衍生品市场上。中央对手方清算机制在全球金融市场各个主要领域的落地生根，推动了全球金融市场的发展与繁荣。据伦敦清算所的年报显示，2018年伦敦清算所共为3.47亿手的期货期权合约交易、约886万亿美元名义本金的场外衍生品交易（包括874万亿美元名义本金的利率互换交易、11.2万亿美元名义本金的外汇场外衍生品交易，以及5490亿欧元名义本金的信用违约互换交易）和87万亿欧元名义本金的债券现货交易、8亿笔股票现货交易提供清算服务。芝加哥商业交易所清算所（CME清算所）每年为超过1000万亿美元名义本金的期货和衍生品交易提供清算服务。

法律规定：中央对手方实现的基础

法律安排是中央对手方实现的基础，是防范化解金融风险的最高制度保障。中央对手方清算制度包含合约更替、担保交易、多边净额清算等要素内容，涉及多个民事主体之间的法律关系变动。同时，中央对手方清算所在防范和化解风险时，要采取事前与各方约定的措施来进行处理，对各方的经济利益直接产生影响。这些主体之间的法律关系以及中央对手方清算所拥有的权利和义务，必须在法律上有明确的界定，否则中央对手方清算所会面临巨大的法律

风险

场外衍生品市场实践与发展，国际上已经形成一套关于中央对手方较为成熟的标准。2004年，国际证监会组织和国际支付结算体系委员会（CPSS）联合发布了《中央对手方建议》（RCCP），在当时中央对手方的45个标准。2012年，国际证监会组织和国际支付结算体系委员会发布了《金融市场基础设施原则》（PFMI），在原来标准的基础上，进一步提出了涉及中央对手方的22项原则。这些标准和原则，在化解风险方面有这么几大共识：一是要有关于规范中央对手方的建立和运行规则，有明确定义、权责清晰、运行一致的协议、公开披露的章程、交易和清算结算业务的操作规则、风险管理框架、治理安排和清晰的费用结构；二是中央对手方要有参与者的准入、保证金有明确要求、有一定的财务、运营能力、要有清晰的制度安排来确定最终结算的财务资源、权保证履约；三是中央对手方要有较高的市场风险管理能力和严格的风险控制制度；四是在场外衍生品市场交易中，中央对手方之间应该有良好的合作与协调；五是中央对手方结算和交割清算流程以及风险和品管要求等。

美国、欧洲期货交易所或其交易的所的中央对手方结算流程有详尽的法律规定和披露，如2013年修订的美国《商品交易法》对中央对手方的规定明确：“衍生品结算组织……在处理与任一个约或交易时，通过中介或其他方式，使得这一合约或交易各方当事人能够向衍生品结算组织的信用特性，对于衍生品结算组织参与者执行的义务，合约或交易产生的债务，衍生品结算组织以多边的方式与其交易对或提供结算或清算结算；或以其他方式使衍生品结算债务或交割，使衍生品结算组织，参与者执行的法律义务，合约或交易产生的信用风险能在参与者之间明确风险分担或转移”。此时法律还规定，只有衍生品结算组织才可中央对手方，法还出较多的条款，确衍生品结算组织和清算会员，会员和参与者的责任，风险管理，结算资

[illegible]

[illegible]

风险控制：中央对手方的核心依靠

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

严格的市场准入要求

本不少于5000万美元。另外，CME清算所还规定，持有清算会员会员5%以上股权的股东，必须对清算会员日常业务等债务在其出资范围内承担保证责任；持有清算会员全部50%以上股权的股东，必须对清算会员的日常业务与债务做无限担保。

我国期货交易所对期货公司会员也规定了注册资本的准入规定。《期货公司管理办法》对期货公司的申请设立、持续经营有所要求外，期货交易所在其会员管理办法中有更加明确、具体的规定。以上海期货交易所为例，其会员管理办法规定：要成为期货公司会员，申请者注册资本不得低于人民币3000万元；要成为非期货公司会员，申请者注册资本不得低于人民币3000万元，而且申请者必须拥有健全的组织机构和完善的财务管理制度，良好的财务状况和诚信度。上海期货交易所对会员实行年度检查，[illegible]。[illegible]全员结算制度，与上述期货交易所全员结算的制度不同，中国金融期货交易所实行会员分级结算制度。在全员结算制度中，所有的交易会员都同时是结算会员；而在会员分级结算制度中，只有结算会员拥有结算资格，交易会员没有结算资格。中国金融期货交易所对结算会员有更高的资本要求。

完善的风险管理机制

风险控制是中央对手方清算机制的核心，是中央对手方清算的灵魂所在。CME清算所认为其最主要的风险管理职能是确保结算会员[illegible]保证金及逐日盯市结算制度[illegible]的风险控制体系。这里将

主要的风险管理制度介绍如下

1. 保证金制度。期货交易实行保证金制度。期货买方和卖方必须按照其所买卖期货合约价值的一定比例（通常为5%-15%）缴纳资金，用于结算和履约保证金制度是为了发现和控制风险而建立的一种风险管理最基本的手段，是其他风险控制制度建立的基础，也是当日无负债结算、每日价格变动限制建立和发展的基础。

在各国期货市场中，交易者缴纳的保证金对于抑制期货交易的投机，降低期货市场信用风险发生的可能性具有重要的作用。正常情况下，期货交易所或结算所作为中央对手方承担的市场风险，但却承担信用风险。中央对手方与一个头部客户、必须有相对应的多头部位，反之亦然，所以其净仓位为零。如果没有结算参与人违约，无论价格如何变动，都不会引起中央对手方损失；如果有结算参与人违约，且交易处于亏损状态，则会导致中央对手方损失。保证金制度是现货交易与期货交易的区别所在，期货交易的杠杆作用也是通过保证金体现出来的：投资者不必交与期货合约标的物的全值，而只需按规定交纳保证金即可，有标的物价值限制的情况下，现货交易与期货交易所需的资金有巨大的差别

CME清算所为降低信用风险，建立了初始保证金、维持保证金和变化保证金制度。其对市场参与者初始保证金要求根据市场风险状况来确定，并随着市场情况的变化而及时调整。对于场内交易的期货、期权等品种，结算所设置的保证金水平要求能够在99%的置信水平下，全方覆盖一日的价格波动风险；对于农产品、能源、金属等的互换产品，设置的保证金水平要求在99%的置信水平下，全方覆盖一日的价格波动风险；而对于利率、外汇、信用等其他互换产品，设置的保证金水平要求在99%的置信水平下，全方覆

盖5日的价格波动风险。各方换产品和交易所期货期权产品的风险，权利相抵，期货公司通过交叉保证金制度减收部分保证金，但不能完全抵销。

我国《期货条例》中要求期货交易所建立的第一项风险管理制度即是保证金制度。由于我国期货市场还实行涨跌停板制度，限制了期货合约每日价格最大波动的幅度，为了控制风险，期货交易所作为中央对手方收取的保证金要大于该品种的涨跌停板幅度。一般覆盖价格最大波动风险的3.5天左右。如上海期货交易所的铜期货合约，涨跌停板为上一交易日结算价的±3%，最低保证金要求为合约价值的5%；大连商品交易所的豆粕期货合约，涨跌停板为上一交易日结算价的±5%，最低保证金要求为合约价值的7%。此外，第六章已经提到，与成熟期货市场按交易者的净头寸收取保证金不同，我国期货市场按毛头寸收取保证金。

保证金的形式除货币外，还包括中央对手方清算所认可的金融资产。由于各有保证金（保证金的目的，是保证期货合约交易过程中的一切义务能得到履行）在理论上，除了作为支付工具的货币能作为保证金外，其他任何具有价值的资产都可以作为保证金的形式不同。在期货市场，流动性是最基本以及最重要的要求，前日日终保证金的要求其价值易于确定，因此，具有高度流动性并很容易确定客观价值的资产，才可以作为保证金。由于有的证券能满足上述要求，其可以作为保证金的形式。CME结算所规定可作为保证金的资产包括现金、黄金、美国国债、外国主权债、股票、货币市场基金、交易所基金等。伦敦清算所接受可作为保证金的资产范围也大致相同。2017年底，伦敦清算所记录的保证金总额为4597亿欧

元，其中现金和有价证券分别占 45% 和 54%。

关于保证金的管理，中国和美国的期货市场都规定客户保证金应当与自有资金分开，专门用于结算交易。规定，客户资金实行分离制度，期货公司会员与会员自有资金分户存放。根据《CME 结算所规定》，结算会员的客户资产通过隔离账户得到保护。我国《期货交易管理条例》规定，期货交易所会员、期货公司和客户交纳的保证金，应当与自有资金分开，专门存放。期货交易所会员收取的保证金、每个会员所有、除用于会员的交易结算外，严禁挪作他用；期货公司收取客户保证金的保证金账户之外，严禁挪作他用。

2. 当日无负债结算制度。期货市场实行当日无负债结算制度，或称为逐日盯市制度（Marked to Market），这是与保证金制度配合的风险控制手段。2008 年金融危机期间担任美国商品期货交易委员会代理主席的费舍特（Walt Lukken）在中国证监会 2010 年组织的一场研讨会上说，中美对于风险的控制程度的核心内容是明显的保证金水平和当日盯市制度。在 2008 年的危机中，美国期货市场上没有一家结算所发生违约，“一天调整的盯市制度作降低了市场效率的风险”。

当日盯市制度是指在每个交易日结束之后，中美对于前日结算价与当日结算价差额进行结算，核算出每个会员每笔交易的浮动盈亏，以此调整会员的保证金账户，名义保证金低于维持保证金水平时，交易所通知会员在限期内追加保证金，以为下一交易日的结算保

[1] 参见《CME Group 2007 Annual Report》，CME Group Mandates Financial Statements》，http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1156375/000119312508060...

[illegible]

[illegible]，作为期货结算所有的保证金风险管理制度，被认为是期货结算制度的核心，也是期货结算不同于现货结算的重要标志。期货交易与现货交易不同，实行保证金的杠杆交易性质，因此具有较大的违约风险。中央对手方结算所在结算时法律有交易各方的交易对手，如果交易各方中的任何一方未能履行合约规定的义务，中央对手方结算所将承担履约责任。中央对手方结算所为了控制风险，中央对手方结算所每天一次甚至多次结算，对结算参与人进行结算，以及时发现其账户资金情况，计算结果及时通知结算参与人，并计算出，能保证每一个结算参与人的保证金账户的盈亏状况时，真实地反映，并使结算参与人保证金账户的负债能够有效地结算。从而有效地对结算风险进行管理

如CME品种中，不论结算会员对结算会员头寸有累计，而不论其价格的波动，由于一对场内期货，期权等基础产品，CME品种中日内平仓交易，交易者与的互换信用违约互换产品，CME品种与[illegible]一次性的，不管价格剧烈波动或品种的时候为有必要时，结算所有权要求的，由于要求上市交易保证金制度义务根据每一交易日的结算价格计算的价格，CME品种可发生结算会员[illegible]与交易[illegible]中的收取或者支付结算资金。交易者当品种[illegible]结算所的交收当日平仓一般与期货市场上，各期货交易所[illegible]的严格执行当日无负债度。相关交易细则与交易本[illegible]

3.结算制度制度。结算制度是指期货结算机构或交易所对会员或客户当日的持有的一笔或[illegible]的某一个特定品种，[illegible]数量一定时实施的制度，一般由期货结算机构

为、操纵、垄断权势市场的过度集中于少数交易者手中。

美国商品期货交易委员会对持仓限额作了如下定义：持仓额是CFTC或期货交易所规定的一个交易者可以持有或控制的最大净多或净空持仓量；其一般规则以任何单一月份的期货、或期权合约持仓，单一权益对单一商品所有期货、或期权合约合并后的持仓；符合套期保值持仓不受该限制约束。根据该定义，美国期货市场的持仓限额制度包括以下几方面的内容：

（1）限仓层次分为联邦限仓和交易所限仓。2011年之前，CFTC仅对9个农产品期货品种设置了"联邦限仓"（Federal Limits）。2011年，CFTC根据《多德—弗兰克华尔街改革与消费者保护法》的要求，通过了新的持仓限额规则，该规则给予CFTC表决通过，自由于国际互换与衍生品协会、证券业与金融市场协会（SIFMA）和法庭起诉，至今尚未正式生效，将"联邦限仓"扩展到包括农产品、能源、金属期货的28个品种。"联邦限仓"范围以外的其他品种，由交易所自主设定持仓限额或使用持仓报告来作为限制手段。

（2）限仓标准分为单个月份持仓限制，包括一般月份持仓限制和交割月持仓限制，以及所有月份合并持仓限制。一般月份持仓限额是基于权益持仓规模测算，通常采用"10，2.5%"标准，即以前一年度平均持仓规模在2.5万手以内部分的10%，所持超出2.5万手以外部分的2.5%作为一般月份限仓标准。交割月持仓限额是于最

[1] 《多德—弗兰克华尔街改革与消费者保护法》于2010年7月15日签署成为法律，其中第737条对商品交易委员会设定商品期货和期权的头寸限额提出了要求。

种可见交易量确定、通常以该品种当日交割量的25%作为交割月限仓标准。交割月持仓限额通常都会大大小于一般月份持仓限额。2012年之前，所有月份合并持仓限额通常为一般月份持仓限额的4.5倍，但从2012年开始，二者基本保持一致。CFTC或交易所对限仓标准行业每年调整一次。此外，2011年CFTC的限仓新规要求，要把"经济上等同的"在境外期货交易所上市的期货、期权合约以及场外互换合约纳入合并限仓的范围。

（3）持仓限制豁免规定。对于非投机持仓，可以申请持仓限额豁免。目前美国持仓限额豁免的对象主要包括套期保值持仓，一般是商业用户，种类、套种头寸，一般是套利者，风险管理头寸，一般是互换交易商，等。

和国际期货市场一样，我国期货市场也实行了持仓限额制度，但目前我国还没有在法规上明确监管会和交易所双层的限仓规定，仅仅是在期货交易所确定各期货品种合约的持仓限额。在大体遵循国际标准的同时，还有如下三个规定：

（1）采用限期会员持仓和限制客户持仓相结合的方式，来控制市场风险。

（2）商品期货合约在进入交割月份前一个月相进入交割月期间，持仓限额逐级递减。

（3）各期货交易所对套期保值交易头寸实行审批制，其持仓不受限制。

美国CFTC的监管实践中，对"逼仓"的监管是重要的监管环节，有很多处罚"逼仓"的案例。我国主要由期货交易所进行日常

[illegible]

的时候动用保证金或自有资金的释放风险时，中央对手方清算机构将从该结算参与人持有的未违约账户处理。

充足的财务安全保障体系

中央对手方清算所必须保有足够的财务资源，来抵御清算会员或客户违约风险以及其他各类清算风险。国际上把中央对手方清算所用于管理违约相关的一系列已确定财务资源称为违约瀑布序列（Default Waterfall），具体如表7-1所示。金融市场基础设施原则，明确建议中央对手方清算所的违约瀑布序列依次为：违约清算会员的保证金、违约清算会员的担保基金、清算所部分自有资金、未违约清算会员的担保基金，以及清算所用于极端违约风险的其他财务资源。与之对应地，在欧洲期货和衍生品市场上，欧盟于2012年7月正式发布《欧洲市场基础设施监管规则》（关于场外衍生品、中央对手方和交易信息库）（EMIR）。EMIR中有单独的一个章节（第45条）对违约瀑布序列做出了详细描述，规定违约瀑布序列顺序依次为：违约清算会员的保证金、违约清算会员的担保基金、清算所一部分自有资金、未违约清算会员的担保基金。事实上，EMIR第45（4）章明确规定：清算所必须先使用一部分自有资金，然后才能动用未违约会员的担保基金；在未违约会员的保证金，不能用于偿付其他违约会员造成的损失。

以CME清算所为例，其建立了三个独立的分别针对基础产品类别（场内期货、期权产品、转手互换以及信用违约互换）的保障基金，每类产品的清算会员都需缴纳相应的保障基金，权应对可能发生的清算会员违约。目前这三个违约保障基金的总额已经超过

[1] 欧洲证券市场监管机构委员会于2012年9月19日发布了关于场外衍生品、中央对手方和交易信息库的监管技术标准（RTS）和实施标准（ITS）。

183 亿美元。其中，每一个单独的保险基金规模都足够覆盖该产品类规模最大的两家清算会员违约可能带来的最大损失。任何一个单独的保险基金都不可以用来弥补另一个保险基金所保险的资产类别中发生的违约损失。

与 CME 清算所的保险基金类似，我国期货市场建立了风险准备金制度。期货交易所按照手续费收入、期货公司会员按照利息收入各一定比例提取风险准备金。由于场内市场风险一旦发生，4 家期货交易所都用累计收足的风险准备金相当有余。到目前为止，我国实施了严格的风险控制制度，近 20 年来从未出现过需要动用交易所风险准备金以应对市场风险的情况。

境外市场的实践证明，当风险真正发生时，设计完善的违约损失分担机制能够有效化解违约风险，保证金融系统稳定。2008 年金融危机中，雷曼清算所在市场破产后，因为，仅使用到市场下降 35% 的初始保证金便成功弥补了违约损失，没有影响任何交易对手，最后未退还了市场剩余的保证金。能源清算所的违约损失分担依次为：违约会员的交易保证金和初始保证金，违约会员的担保基金，清算所风险准备金，未违约会员的担保基金以及清算所剩余资本。违约损失分担机制每一个环节发生在违约损失处理中发挥着不同的功能，形成了一个相互

表 7-4 国际上主要衍生品交易所或清算所的违约瀑布序列

交易所清算所	违约瀑布序列设置					
	第一层	第二层	第三层	第四层	第五层	第六层
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

交易所/機構	違約事件序列處置 第一層	第二層	第三層	第四層	第五層	第六層
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
HKEx	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
JSCC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SGX	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]

[illegible] Risk [illegible]

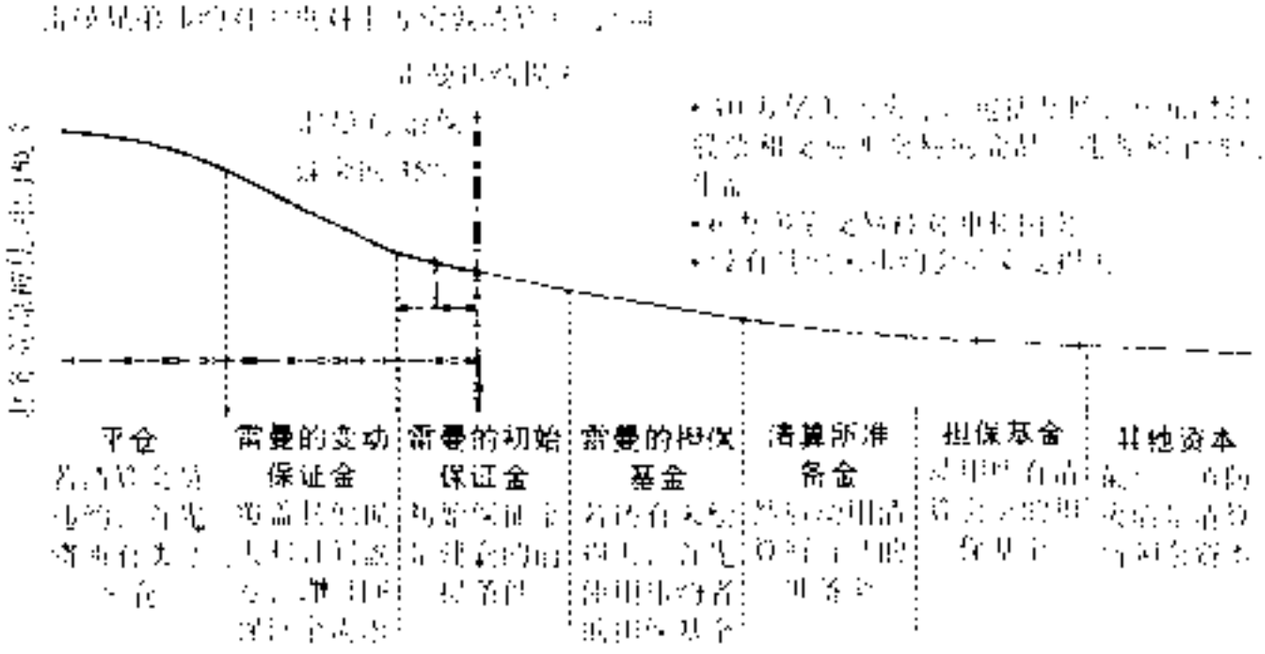

图 7-4　需曼破产事件中伦敦清算所的违约瀑布序列

资料来源：中央对手方风险管理和金融稳定，Craig Pirrong 报告，为伦敦金融城编写，2012 年 5 月完成，作者为 Jason Quarry 等。

风控缺失：中央对手方翻车失灵围观

“跑得越快，对刹车性能的要求越高”，开车的人都知道这个道理。对于在公路上高速行驶的车辆来说，踩得紧急刹车踏板，后果将是灾难性的。中央对手方清算机制作为全球金融市场的一项重要制度创新，极大地促进了金融交易、清算的速度与效率。在这个每时每刻都在高速运转着且还在不断加速的市场上，中央对手方自身的安全性能当得到保证，风险控制制度是否足够有效，至关重要，否则可能“车毁人亡”。正如彼得在书中所称的，中央对手方清算所已经处于十字架的“其有系统重要性的市场的中心位置”上，中央对手方自身亦有风险，其在减少风险的制度又聚集了风

[1] 中央对手方清算所的风险管理，上海证券交易所研究中心，《证券市场导报》2014 年 3 月刊，作者为 HanMing 上海证券交易所研究中心，《证券市场导报》2014 年 3 月刊。

[illegible]。生自身成为金融系统的单一系统性风险[illegible]。彼得森大学特[illegible]中央对手方清算制度对金融市场风险控制的积极作用[illegible]，不得不在其中的结尾部分提醒参与者"设想中央对手方违约"带来的恐[illegible]。前纽约联储理事会金融市场基础设施本部主管帕特里克·皮尔森（Patrick Pearson）的话说，这可能带来"金融末日"

在今天金融市场的参与者越来越注重"短期"而非"长期"，越来越重视"金融"而非"经济"，越来越注重"杠杆放大效益"而非"成长创造收益"的今天，很多市场人士没有仔细[illegible]，甚至没想过中央对手方违约的可能性，不想去面对这件事发生的概率到底有多大，甚至根本不愿意提及这个话题，抱着"能躲则躲"、可避不提及就不会发生一样[illegible]和实构精髓是，中央对手方违约就已埋伏，即事件可能，而已随着市场规模的扩大，跨境跨市场联动的加[illegible]，更发生[illegible]高度警惕[illegible]以史为鉴，20世纪九八十年代全球期货市场就曾发生[illegible]数起中央对手方违约甚至倒闭的事件（[illegible]表7-2）。例如，1974年，巴黎清算公司眼见白糖期货[illegible]市场波动加剧[illegible]未能及时提出追加保证金要求，直到价格大幅跳水，有交易者无力补足高额追加保证金与行情相对为[illegible]。1983年，马来西亚的吉隆坡商品结算协同[illegible]因为未能及时监测[illegible]棕油期货的价格异常而受到提交[illegible]，最终倒闭。1987年香港股灾，期货市场因"混乱导致[illegible]"停市4天。香港投资联合各方较为才[illegible]算渡过危机。香港期货市场长期各[illegible]为政府已理[illegible]。香港期货交易所关心监[illegible]管者对[illegible]，香港期货结算[illegible]为实现[illegible]风险、

[illegible]

[illegible]

表 7-2 历史上发生的清算所风险控制举措失灵事件

清算所	国家或地区	年份	[illegible]
[illegible] Caisse de Liquidation	[illegible]	1974	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

等各大交易所在内的国债期货交易，暂停、暂发、暂发、暂发、发展、封闭、华夏、深发等各自的期货会和大量其他会员，多头也是如此。该交易所在“327事件”发生前，在市场上普遍实现的分红，出台等待为基本实现不到5%，投机过热的态度，交易所的失职，最终导致了四方面的结果。

1. 由于没有任何的外部监管约束机制，在国债期货市场中“杀红了眼”的为何还各在“327合约”上的多头持仓首先攀升，从3月23日的25万手，3月27日的40万手，3月16日的87万手，3月17日的130万手，3月22日的144万手，一直上升到3月23日考收盘8分钟内的193万手，全仓基本被动，价格的任何不利变动都会使为国债券市场的大的亏损，最终只能选择违约一场。如果交易所严格执行强行平仓制度，那任何会员的合约都不能超过40万手的限额以下，万国证券就不会发生那么大的亏损，也就不会激发起全社会大的“赌性”。这就是期货市场外部监管的作用。有效的监管制度能够抑制市场参与者的非理性行为和投机心理，而无效的监管则可能会促进这种非理性行为进一步放大。

2. 国债期货未能入交易所技术系统，给了为数不多的券持有一方的机会。如果限仓制度在交易所技术系统中的到位而实现，无论是3月23日一开盘“空转多”的200万手订单，还是离收盘前8分钟内的20000多万手订单，都下不到交易所的技术系统里，以防不会使得系统出现大的波动。这说明制度不能仅仅停留在纸上，必须要有技术上实现，这样既能提供者主观失误理性，也交易指令也会被技术系统挡住，就能杜绝这种大的穿仓风险发生。这当时为国债交易所与债期货市场的实际动混给对相比。

3. 当时的制度没有对违约严格的规定。由于国债交易所的客户

[illegible]陆[illegible]在其《中国储金者[illegible]327事件始末》[illegible]一书中写道，在沪证券交易所的国债期货交易规则中，保证金按照[illegible]这些条是明文公布并告知市场各方认可的，维持上海国债期货市场运转的基本法则[illegible]就是这些条基本法则的失守，最终导致了事件的发生。限仓制度如此，保证金制度更是如此。

1. 保证金制度"徒有虚名"。上海证券交易所虽然有保证金的规定，但实际执行的是一种信用交易。会员或客户在下单时不用计算保证金，较为普遍的做法是事后计算保证金，[illegible]保证金不足也能抛出巨额空单，信用风险很大。

2. 保证金设置"名存实亡"。期货交易的保证金一般都是按照期货合约市场价格的一定比例收取的，而上海证券交易所则是按照面值计算。对于会员自营，只收取票面价值（100元）2%的保证金，若按市场价格（150元左右）计算只有0.7%左右；对于一般投资者，只收取2.5%的保证金，实际只有1.8%左右。在这种方式下，随着国债期货市场价格上涨，实际收取的保证金比例还在不断下降，杠杆进一步加大。

3. 保证金收取"形实偏离"。当时，"万国证"等国债期货交易大户利用"代保管单"或"入库通知单"作为国债期货交易的保证金，而这些"代保管单"或"入库通知单"都是一些没有现券依托的虚假空单。其在与交易所进行的国债现货交割中出现"[illegible]"[illegible]，在"万国证"持有的国债期货合约全部到期交收时，其无法交割足够的符合要求的现货券，[illegible]"代保管单"或"入库通知单"也是空单，在上述国债期货交易和国债现货[illegible]

注：[illegible]《中国储金者[illegible]327事件始末》[illegible]，2018[illegible]

[illegible]"[illegible]"[illegible]

4. [illegible]"[illegible]"[illegible]

[illegible]"327"[illegible]"[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

交易中的特点有：对国债期货市场既没有组中实时监控的组织机构，也没有相应的技术和人才配备，导致对在限额和保证金控制这些风险控制制度的落实不到位，根本谈不到实时“动态管理”。

4. 关于为期两年，“试点发”与其中的主要的建议不合。交上海证券报称为，上海证券交易所事前无法控制，事中无法制止，事后无责

2. 对上述上市品种的风险交易所实施限制的措施，上交所称为，上海证券交易所没有任何监控手段。发现个别“327事件”发生的当天下午，上海证券交易所对万国证券公司的严重超仓行为也无法知晓，更别提按照规定强行平仓了

3. 对单个的保证金违反风险缺口或数倍后，品质不同一组基本商品交易所的“涨跌幅”不同，上海证券交易所的保证金比例，“全国统一”，而以无法实时控制每笔交易的保证金是否足够。2月23日下午，在万国证券“试点发”的账户已经严重亏损，保证金严重违反的情况下，它竟还能大量透支并没收到。这一点就无疑与场外风险

4. 对市场操纵，证监会产生主观行为时空观念，所谓之“当时的现货期货市场上，中介机构既下指令买卖，同一个客户的账户，同一客户不同账户间有相互倒账操纵市场价格行为非常普遍这些行为都由于市场价格，扰乱了市场秩序，无论是按时间期货市场上的现货，还是按其时期货市场成交的现货，都可以下的判断行为，但当时没有认定认定，交易所也没有相应的规则，对此一切处于可以规避、不受制之的状态

百是缺乏其他风险控制制度安排，即使有，也执行不好。如上海证券交易所没有大户报告制度，不能及时掌握“万、”发”为持仓大户的交易情况，没有单笔报单的最高限额，没有严格执行连续

明基制度与

由于市场交易中的风险控制制度缺失严重，实际执行中又存在过于机械的问题，严重影响和极大制约了投资人作为中长期参与者的交易积极性。当市场中有一方发生较大亏损时，就会认为是出现了市场判断、风险控制、交易策略出了问题，会急想着自己要大批抛售或平仓，就是认为大家都在出货，"快跑是不服输"。若希望于交易所主动改变风险或限制对他们不利的交易，"327"合约"主题词"。在这之前的"314合约"事也是如此，在这种情况下，市场参与者的主观判断严被急剧放大了，当这些批投机者的头寸要求被交易所强制平仓时，上午13点当天，无论是万科还是王石"强制卖"都抱有同样的心态，那就是宁愿明显更大的违规交易绝地反击，也不坐以待毙，束手就擒。收市集合竞价的交易机制与指定交易等，让交易所大权独揽，从某种意义上来说，有"强制的市场机制"来维护市场，本质的市场参与方品管性质本没有起到控制风险的作用，反而为违规者以身试法的投机大家者提供了可乘之机。风险控制实施滞后本身，等于第一道重要的控制缺失，风险预警与交易所的监管系统，一旦风险足够大，交易所的监管系统本身重复多的混乱，后果严重，系统性风险也就发生了。两个"327事件"发生当天，有主力机构试图操纵和利用交易所制度的缺陷和不当交易所监管地方管理人，品管的权宜决，系统的风险品管权垂危，个别证券交易所违规于中大对手方违约致使市场制混的命运。

"327"事件"发生后，管理层对一些证券押了加大，后来相

[illegible]

可分可合：中央对手方和交易所不是必然一体

中央对手方是期货品种可能必然叫清算所是期货交易所一定必然叫做一期货交易所和期货清算所是两个机构一期货市场的两个基本事务。一个是被称为"市场"的期货交易事务，一个是被称为"后台"的期货清算事务。期货结算所是期货市场的核心，关系整个期货市场健康、稳定和安全地运行。

期货交易所和中央对手方清算所有各自独立发展的历史渊源，两者关系紧密，但并非合一。交易所与清算所分离，是风险管理行业一致的国际清算惯例，中央对手方清算所必须和交易所、交易平台或其他交易场所保持密切的联系。中央对手方可以只为在期货交易所外的场外市场提供清算服务，也可以是在期货交易所内的交易全部环节只有一个结算会员的结算部或者子公司。独立者如美国、加拿大的清算所大多都是独立于期货交易所的，是在期货交易所之外的公司。比如芝加哥商品交易所（CME）集团的清算公司就是独立的公司。在股指和金融期货交易中，其都为上千个从事场内交易所的客户提供独立的结算和清算服务。我国证券市场的中央对手方也是独立于证券交易所的结算机构，即中国证券登记结算公司。混合者如美国纳斯达克证券交易所，清算交易所，我们称为一类。即我国发展中国金融期货交易

所等都有自己内部的清算部门或全资的清算子公司。这就是清算环节平行垂直两种模式的表现，两种模式各有特点。

由于美国、中国等国家的大部分期货交易所把结算管理交易所一体化，一个经济体的生产、销售者的眼里，有人简单地把交易所认为是风险管理中心，其实不然。交易包含两部分，即交易和交易中的服务。交易即成买卖双方意愿的达成，和交易结合完成后的服务包括结算和结清货物与钱款。这就是清算与结算，这两项是由一个机构来完成的事。全球成熟市场中央对手方清算与中国细胞提货交易和中央对手方清算是如何分成两个不同的机构来完成的历史。如果拆分，清算所本是风险管理中心，所谓具有系统性风险的金融机构应是指中央对手方清算所，所谓金融市场基础设施也是指中央对手方结算所。我国期货市场中央对手方清算是独立设立公司，也是维持现在垂直于交易所的部门。一直有争论。目前，我国十家期货交易所的意见，比较倾向于清算所属于交易所内垂直的部门或子公司，认为这样可以把交易所做大做强，以便更好地参与国际竞争，利用它集于体现和处置风险。而结算参与者和投资者的意见，也希望清算所成为独立于交易所的机构，认为这样可以节约交易成本，提高效率，优化服务。对一种意见涉及的利益主体更广泛，应该被关注。

国际货币基金组织和国际证监会组织认为，无论是期货交易所作为中央对手方，还是独立清算所作为中央对手方，它们都属于金融风险管理行业，都涉及公众利益，因此都应被纳入金融市场基础设施范畴。国际上把金融市场基础设施定义为：参与机构之间包括系统运营机构之间，用于清算、结算或记录支付、证券、衍生品或其他金融交易的多边系统。根据该定义，金融市场基础设施包括支

结系统、中央国务存管、证券结算系统、中央对手方和交易数据库五大类、中国个别性组织我国实施一个证券场基础设施构建，与证券监督管理、证券存管自结中央证券结算公司、中证证券登记结算公司、中证证券登记结算公司、中的法律地位和金融交易市场、没有广、除证券交易所外，我国证券市场、中央对手方功能主要从证券交易所行为出来到了中中性证券登记结算公司、证券交易所权又比有交易功能、不过各项的管理均能、作为下个证券场基础设施的能力

貌似相同：支付宝与中央对手方之异同

说到中央对手方，我们常用的支付宝很容易和它有点儿"貌似相似"，但实质各异

到现在网购物已经成为大多数中国人日常生活的一部分，我们大部分的购物就在淘宝网上完成的。当下最前的问题，我们在购物后向场的中央对手方清算制度和淘宝网的支付宝付款，对比一在淘宝网购物，买家找到卖家的商品下单后，随即通过与淘宝网的支付平台——支付宝将钱由的银行卡支付购物款，但买家支付的款项，不是马上进入卖家的账户，而是放在支付宝平台账户中，由买家收到商品并验收无异议后，支付宝才将买家的购物款划入卖家的账户，交易就算完结，交易结算完成。在这个过程中，支付宝平台上叫实现对买卖双方交易行为的合理监控，一个过多次买卖以后，买家和卖家之间建立了信誉信用，淘宝网会确定建立买卖评分机制，买家通过交易双方的信用系统，支付宝对双方信用监控，有的一动一定，但从不介入双方的交易，而是作为监督平台发挥作用，如果卖家的商品有问题或者买家的资金有问题，产生了纠纷，支付宝也会作出裁决，协一人之间决定后的钱。"不同果子不同卖"，世间之事千差万别

方制度，也期货交易而作为所有交易者的中央对手方，承担履约责任，而在场下的商品买卖活动中，支付宝的制度安排就上一种担保制度，它仅仅是为买卖双方提供资金转移服务的支付平台和交易纠纷的监督平台，并以为市场参与者提供一定程度的保护，防止交易中违约造成的损失。这有点类似于19世纪欧洲期货结算所的结算模式。对期货交易而来说，为保证中央对手方结算制度得以顺利执行，需要有一系列的风险控制制度安排，而对支付宝来说，它不是中央对手方，并没有介入买卖双手方中间关，不是购有买方的卖方和所有卖方的买方，也就它不需要相应的保证金、持仓头寸限额、盯市制度、强制平仓、日终结算、风险准备金等一系列风险控制制度安排进行配合，并为第三方支付机构，支付宝所面临的风险主要也是技术风险、客户资金安全风险等，这也决定了它的风险关注点、风险控制措施和中央对手方结算所有很大的不同。

犹疑之间：中央对手方是否入法的讨论

中央对手方制度，在中国不是一开始就被接受的。

尽管发达国家期货市场的中央对手方结算制度已经有100多年的历史，甚至在20世纪80年代以后，一些发展中国家和地区也陆续引入了这个制度，并取得了很大的成功。中央对手方制度在防范和控制风险方面的作用十分显著，即在我国期货市场建立与发展过程中，也明确地将这个系统性风险防范化解的基础制度，其设计理念是被高度重视的。

20世纪90年代初，随着我国期货市场的产生，我国各家期货交易所对于中央对手方的理解不同，认识也不全面，它们对于为了一个买方和一个卖方，扩展到涉及很多的买方和卖方的期货交易所的担保，没有实践，没有经验，没有人才，也没有系统的期货交易结算结算方面的知识与活

[illegible]一些交易商和市场参与者，特别是从美国芝加哥成功的市场模式中[illegible]有利的来说，根据自己的理解和基于期货交易的结算结构制度，各家交易商对这一期货市场核心制度的精髓化学习借鉴，有些甚至"自作聪明"的体现一些特点，这些交易商对期货交易的结算交割在获利机会的选择上，仅仅把交易商作为期货交易的履约监督者，交易所的责任仅仅是监督交易双方履约，保证合约的履行，而不是合约的直接一交易所成为买方的卖方，卖方的买方，就如今天的支付宝一样，没有把自己看成是市场信誉的支撑和提供市场运行的机构，也没有愿意主动承担双方结算交割不能履约的风险。交易商没有把中央对手方结算作为期货交易结算交割制度的核心内容，没有把为市场提供信用作为应该时时予以维护的市场理念。因此，在早期期货交易商的结算交割过程里，没有关于中央对手方的明确规定。这也许是因为早期的市场建设者主要来自商品流通领域，对中央对手方作为龙头履约风险为核心的重要性，没有从金融衍生品市场的角度来认识和支持，仅仅从商品交易的结算交割角度去理解期货市场的支持结算系统，也没有从结算机构的金融属性来存为商品期货交易的结算交易行为。

这种认识从上海期货市场早期市场参与者发布的种种文章中可窥一斑。他们认为："结算方式是区别期货交易和现货交易最重要的标志之一。如果不采用当日时间的当日结算，就谈不上有期货交易，因为当日申报是期货交易的本质特征，只有当日申报当日结算才能实现期货交易的套期保值和价格发现的功能。"当时的期货市场对期货交易结算的认知有[illegible]是非常正确的了。对的结构和功能是明确的，不过在这段话里，虽然涉及了中央对手方机制的一些条件，但并不能说这就是期货交易的本质特征。即使上海的期货交易所的结算，也

约交易双方履约的监督者而不是作为买方的卖方和卖方的买方，只为交易所本身接纳入交易双方成为各自的对手方并承担履约责任。2013年我们在修改《期货条例》时，曾期望从上位法层面中央对手方性质明确下来，《期货条例》中赋予期货交易所行使最终期货交易结算的监督者、监管和决定风险下的第三方支付功能，打造一个期货市场100多年来之所以能够安全运行，就在于它始终在中央对手方基础上运行的，就在于它与所有买方的卖方和所有卖方的买方，一直由所有交易者都能够完全无障碍交易，作为交易所为交易双方提供了信用、交易者不担负任何代价，收不得货

从我们期货市场建立平期到2012年我《期货条例》出台之前，期货市场各方面按期货监管部门，对这一点也是没有达成共识的。2004年，我的期货交易所在处理橡胶期货风险时，按照当时交易所的结算交割细则规定各入交易双方之时，作为买方的卖方和卖方的买方，由交易所将买方存放在交易所的会单，按照交易所规定，会单所有作为在此仅作为保证金使用，如当时交易所将有该买方的会单的保值量超过大于其应向卖方支付的资金的量，作为抵押，由卖方支付了资金，上海期货交易所以自己的信用保证合约履行，用中央对手方代为成为化解了交易对手方可能存在的违约风险，这是我们期货市场上首个期货交易所明确地用中央对手方机制动态化解风险的案例。但是在当时，不管包括监管部门有一部分在内中长认知中央对手方机制在期货市场防范化解风险的作用，为此，上海期货交易所按照规则行使对中央对手方性质的行为，还引发了一场关于期货市场走会会用中央对手方规则的争论，一种观点认为，交易所作为会入买卖双方，成为买方的卖方和卖方的买方，作为买卖合约的一方当事人，向所有违约方的会单进行扣款，

权拒绝申请未支持给对手方，上海期货交易所认为这样仅不能化解风险，甚至还会引发风险。因此，上海期货交易所经过研究中央对手方机制化解了此类风险，从而成为多个未能一次到位引入中央对手方清算标对风险的案例，为以后中央对手方入法提供了实践参照。

2006年6月，我从上海期货交易所调到证监会工作后，代表证监会参与了国务院法制办主导的《期货条例》的第一次修改。基于多年的市场实践，我们认为期货市场的稳定健康发展，需要中央对手方制度作为保障，为推动中央对手方写进修改后的《期货条例》中，但当时争论比较大，尤其是期货交易所之间存在较大的意见。比如，2007年版的《期货条例》中没有中央对手方写进的法律安排，甚至连期货交易所"保证合约的规定"，没有明确写入期货交易所是中央对手方的内容。

2011年，我国启动了《期货条例》的第二次修改，我又代表证监会与国务院法制办一起组织修法的市场调研，在与相关部委、市场各方的讨论中，对于中央对手方入不入法，还是有不同的声音，有一些人认为不应该写入，就是仍然认为期货交易所是期货交易的担保人，不是期货交易关系的当事人，只为期货交易提供担保。因此，在《期货条例》中不管是期货交易所只有"买方的卖方，卖方的买方"的中央对手方地位写到哪一层证监会立场不定，都没有把中央对手方制度写进修改后的《期货条例》中。因为当时2008年金融危机还没在美国发生并影响全球，场外衍生品的场内化改造还没发生的一个非常重要的原因，就是当时绝大多场外衍生品市场没有实行中央对手方清算制度，而方兴未艾的期货交易所都有天然认可的中央对手方清算制度安排，这个制度保证了价值发现主导的期货市场没有出现比较错误、从而扰乱市场秩序，使得期货市场

2009年，G20匹兹堡首脑峰会上与会的各国领导人承诺，在场外衍生品市场推行期货市场的中央对手方清算制度，我国时任国家主席胡锦涛参加了该次会议。但在我国法律法规中，一直对期货交易所的中央对手方地位缺乏明确的规定，期货交易所有按此采取措施防范化解实际时存在法律风险，需要在这次《期货条例》修改中明确期货交易所作为中央对手方的法律地位。

中央对手方人士大法律论证激烈，难以达成共识。当时，讨论主要集中在两个问题上：一是，什么是中央对手方，为何期货市场发展出中央对手方制度？二是，国外期货市场中央对手方制度是何模样？三是，中央对手方制度的理论依据如何？四是，中央对手方制度为何在实践中要有安排？由于市场各方没有完全达成共识，有关部门对把中央对手方制度直接写进《期货条例》中有很难结论，他们说，这个制度国外是什么样还不清楚，国内研究也不充分，他们提出请证监会提供关于国外期货交易所中央对手方制度的理论书籍或者文章。那时，国外这类书籍和文章在国内找译的本多，大家对国外的期货交易结算交割制度有一定的了解，但缺乏全面系统的研究，证监会同志时难以从国外经验和理论依据上向相关部门提供完整系统的答案。

当时《期货条例》修改的主持者，国务院法制办领导认为，主面往往未时有异，拍案《期货条例》修改出台，得以与把国外中央对手方制度研究清楚后，起草《期货法》时体现在法律里面，皆为实际，有关各方当时达成的共识是：在《期货条例》中对中央对手方的表述可以模糊些，在修改说明中适有具体表述，这样把各部门文和修改说明结合起来读，证监会的立场也能体现出来。于是在《期货条例》中写了一条，即"期货交易所为期货交易提供

集中履约担保”，并且在修改说明中写上“期货交易所在一组合约结算中，作为交易各方的中央对手方的地位已明确时”这两个条件基本上就把中央对手方的地位先明确了。这样的表述在英文里面也是这样的，在中央对手方的监管文件上，也经常一上来就各方对“集中履约担保”的理解，因为期货条例相关条文确立的是中央对手方制度，“期货交易所为期货交易提供集中履约担保”指的正是期货交易所作为中央对手方履约的义务。此外，期货条例相关部门规章对此也有进一步细化的规定，如期货条例第40条第1款规定：“会员在期货交易中违约的，期货交易所先以该会员的保证金承担违约责任；除法律另有规定的，期货交易所不应当动用非违约会员已有资金代为承担违约责任，由此取得对该会员的相应追偿权”。上述内容是中央对手方中止违约风险的最后一道防线，上述规定的本意是要求期货交易所履行上述的信用保证合约义务，而没有反映出我国现有法规要求期货交易所履行中央对手方的职责。在此基础上，国内各家期货交易所在各自的业务规则中都建立了相应的违约处理机制和程序，以确保，从2012年起，我国期货市场已经建立起中央对手方的法规框架体系。

案。为此，我们专门写了一篇政策解读，把更多的关心国债市场的投资者注意到，随着了解中央对手方制度的人越来越多，有个同人大时给我个头疼的关于“期货法”草案的多次讨论中，将中央对手方制度写入“期货法”的呼声很高，相关各方对这一制度既期货市场安全运行的认识越来越全面和深入，达成了高度共识。目前，“期货法”草案中已经非常明确地将中央对手方清算作为期货交易所“构设结算部门”和期货结算机构的重要制度写入。

场外市场：需要中央对手方清算新安排

金融危机期间暴露出场内场外体系的巨大的问题，其人们引入中央对手方清算制度有控制风险方面具有不可替代的作用。大的说，当时持有大量的场外衍生品头寸交约是其被广的一个重要原因。时任美国总统乔治·布什（George Bush）在2008年G20华盛顿首脑峰会期间，强调了加强场外衍生品市场的基础设施建设以降低系统性风险的重要性。美国总统对这样一个专业性、技术性的制度发表这么高规格的意见，说明这个制度对危机控制和防范的作用已经被国家领导人突到极高层面来考虑了。

场内、场外衍生品有如下几个共同特点：一是都是为满足某种需要而产生的合约，买卖双方关于权利、义务的细节达成一致；二是通过合约在交易所集中交易，双方达成协议的衍生品在特定的场中交易；三是采用保证金交易制度，即在开始交易时，投资者只需要向清算所支付交易额的一定比例资金即可；四是衍生品合约与股票不同，都是远期交割的，一般少至几周，多至几个月，甚至更长。

[1] 参见：“中央对手方清算”专题解读之一：中证报，2014年3月[illegible]日

制度，并不能为有效期交割的合约、四足与组合证券投资书、衍生品场外交易的监管与管理风险、这些特点实际上中央对手方清算机制介入交易的必要性。因此，在集中场内、场外衍生品交易法律一部法律中，在上海、商品交易法、期货、对我国市场进行规范，等是一个合适合理、有依有据、低投入高产出的事情。

其实，美国在2008年金融危机之前的好几年，就开始讨论场外衍生品的场外交易中央对手方清算机制的可能性，报告基于美国《商品交易法》（CEA）2000年，电体概念统性风险加强、明显修改的《商品期货现代化法案》，对场外衍生品交易进行了监管豁免。在2008年发生雷曼兄弟破产等场外能源衍生品，特别被称为"安然漏洞"。美国期货和衍生品市场的主要监管机构（CFTC）已经开始意识到场外衍生品市场可能引发系统性风险，当时的CFTC主席坚决要求将场外衍生品交易纳入监管，并多次推动中央对手方清算介入场外衍生品市场，和国相力太大、美国是当时美联储的掌门人格林斯潘认为市场会自己调整自己、管理自己的风险，不清场监管者更聪明的能所、发这一种被受到极大影响、随着雷曼的崩塌，场外衍生品市场引发的系统性风险随之扩散，由流动性危机触发金融危机，金融危机触发经济危机并波及全球。场外衍生品市场纳入中央对手方清算机制广泛的监管实和监管者的议题中、包吧括，在场外衍生品交易中引入中央对手方清算制度得到了大力推进。2009年G20匹兹堡峰会会报中也明入这一内容，欧美的监管部门将其作为一项监管的重要事项列入了重要议程，目前欧美正在逐步实施。我国场外衍生品市场尚处于发展初期，法律制度是否应有所安排值得思考。

跨境合作：中央与地方需要国际监管协调

专业人士也称在雷曼破产后的第一个周一冲击雷曼欧洲投行伦敦中的净交接处理和涉数万亿美元的未平仓合约时，被破产管理人皆华永前当在于门外，再将处理时间延误了一整天，由纽监管当局命令下，清算所才得将管理人的账户和客户账按照英国法律行事，后者则是按照美国法律处理。雷曼总部在纽约，按照雷曼公司破产，全球所有子公司的账户在当天交易结束后都要全部返回美国，集中在雷曼纽约公司存放，第二天再返回境外，而以前天早上所有的子公司都向着美国那边发放的资金来提供当天的支出。而雷曼纽约公司总部9月15日申请破产保护之后，没有将上周未集中到美国的80亿美元资金划回。而这80亿美元资金是雷曼伦敦公司用一百期货交易所开品种交易用到的。后来通过两国监管部门之间的紧急协调，虽然耽误了一些时间，但最后雷曼的问题在欧洲期货交易所的清算没有造成违约事件，保证了市场的稳定，防范了系统性金融风险的发生。又比如，美国制度规定，清算所必须把客户和会员自营的资金账户与头寸分开来管理，设有“客户账户隔离”制的相关的监管要求与美国不一样，英国不要求金融机构的自有资金与客户资金在清算所内隔离。

三、各国场外衍生品监管方式不同。如果国家的风险控制和监管缺乏协调，也可能引发问题。这种问题的风险传递到纽约，从而导致全球的系统性风险蔓延与扩散。随着我国推出期货期权交易平台的上线运行和我国个人投资者入场参与交易者特务的启动，我国期货市场对外开放与合作的需求越来越迫切的事实，国际投资者进入我国期货和我国个人期货市场后，我国逐步推出境外交易者参与我国期货市场交易，境外交易者的增加，交易币种的扩大，跨境交易业能调节和监管风险无缝衔接中的问题，

在与境外市场捆绑套利，语言不通，人员交流不够的情况下，如何与对现在就应该抓紧研究，及早安排。有两个安排，一是只是十自己单的《期货法》中，对跨境的控制、监管主与其他国家的合作与协调方面应有原则的规定安排一制度。在证监会与国务院发展研究中心金融研究所的合作备忘录的条款中应该成为具体；在境内交易所和结算所层面都应有具体的合作协议和清晰的条款安排。另外，人员之间的经常性交流十分必要，"混个脸熟"对今后处置跨境交易纠纷也是十分重要的人脉资本。

破"三角债"：吸引中国企业踏上期货之路

中美对华方的指责，曾经吸引了很多中国企业参与期货市场，尽管它们是"头破血流"的。

2003年秋，我当时在上海期货交易所任职，带队去江西考察的江西铜业公司对其期货市场套期保值效果评估时说，江西铜业是一家利用国内外期货市场套期保值交易比较成功的大型企业。其时的总经理何昌明对我们说："别看我们目前的经营管理已经成为一个期货市场了，可当初参加期货交易是带着捆绑一揽子设想。"

上述参与期货市场的目的不是套期保值而"未发"的想法，就源于江西铜业在内的中国很多企业参与期货市场大体分为三个阶段：第一个阶段解决了它们卖货收回货款的问题；第二个阶段是注册品牌问题，它们在上海期货交易所注册了阴极铜交割品牌，当场内交易的产品就有了信心，有了品牌一产品质量有保障，卖出去的价格就比未注册品牌的价格高；第三个阶段才是利用期货市场价格做套期保值服务生产经营。1992—1994年是第一个阶段，那时实际很不缺人民币资金，现货价格，套期保值一只知道在期货市场卖货回款里，没

有“三角债”之忧。他们有一部分期货商是计划外的，按照政策规定会时可以按照市场价卖。于是在期货市场卖了一批货，回款非常快，利润非常丰厚，发现没有现货市场上期货有的拖欠货款的情况发生，解决企业之间的“三角债”很难题。于是，他们决定将所有的计划外期货都在期货市场上卖，这个阶段的期货市场，帮助江西铜业等一批国企最解决了“三角债”难题，到目前为止，20世纪90年代初期，由于我国企业间存在大量的“三角债”，使得企业的经营压力与风险日益增大，由于个体会信用机制不健全，合同违约时有发生，一旦交易对手发生违约，即使通过法律追索也往往没有结果，货款追不回来，企业损失惨重，到1992年底，江西铜业未收回的货款总额高达一亿多元，也就在这一年，江西铜业进入期货市场，由于期货交易所具备履约保证功能，为企业提供了规避信用风险的途径，因此从1993年开始，江西铜业发行的都文件，规定两个“一律”：凡是不能以现金交易方式实现货款的合同一律报销；销售计划内的富余产品一律由上海金属交易所（现上海期货交易所）通过期货交易卖出，以实物交割风险换取货款，1993年江西铜业全年的电解铜产量为9万吨，其中50%通过期货交易方式卖出，到2003年我们实现销售约40万吨中，江西铜业通过期货市场卖出的货物货款回笼率100%，成功避免了“三角债”问题。

从这个企业领导人口中，我们听到了期货市场中央对手方机制的作用，是管用的，中国的法规层面和规范性文件中没有明确写上中央对手方制度一样无。我们早期期货市场的探索者从西方资本主义学习，上海期货交易所把中央对手方制度的一些东西零零散散引进来，体现在交易所的交易结算规则之中。有色金属企业就

得在期货市场的套期保值制度中，不存在个人或企业的“一揽子”问题，即只参与期货交易，这无疑与期货交易的本质特征有关。除非个人能够支付购买商品期货的一笔资金，或者说一定量，除非个人有能力有意愿参与期货市场交易，等个人中的一小部分有能力为实现套期保值参与期货市场交易，还有那部分个人或企业出于各种的考虑，以个人名义参与。其中，有些参与者是我们在期货市场最为成功的上市制造行业，各行业基本上都参与期货交易，在本书涉及的案例中多有提及，在此不再赘述。

第八章

面向未来：中国市场的机遇和挑战

[illegible]

中国因素：阿尔卑斯山上之议题

2002年秋，笔者在瑞士阿尔卑斯山上的一个小镇里，租住的、很老旧、很不便、野花盛放、被暖冬阳光晒得暖暖的公寓（为的是参加一个关于[illegible]的会议），在瑞士小镇中要总看见一张来自香港期货交易

十。这个理念因为成功地抓住了以中国为代表的新兴市场的增长动力而成为现实，这也为各国一带一路倡议的实施提供了巨大的市场。

"中国马歇尔"的出现绝非偶然。20世纪最后几年里，中国经济高速增长对大宗商品的强劲需求已初露端倪。中国加入WTO以后，服务贸易推动形成了世界范围内的"中国马歇尔"。一是投资便利化。中国加入WTO以后，放宽了许多领域的投资限制，吸引了大量民间投资和外商直接投资的涌入。外商直接投资从2001年的468亿美元增长到2017年的1310亿美元，创历史新高，我国成为全球吸引外商直接投资最多的国家之一，仅次于美国。此外，基础设施建设等地产开发规模不断扩大，也为固定资产投资的大幅增长作出了贡献。二是贸易自由化。加入WTO以后，中国进出口贸易发展很快，货物进出口总额从2001年的5096亿美元增长到2017年的4.10万亿美元，年均增长13.9%，2009年以来连续保持全球第一大货物贸易国的地位。大宗商品进口规模巨大，进口国地位突出；服务进出口总额从2001年的719亿美元增长到2017年的超过7000亿美元，年均增长15.4%，是全球第二大服务贸易国。三是城镇化进程加快。大量农村人口向城镇内陆地区转移，引发农产品大为改观，消费需求来源结构发生了显著变化。与之相适应，加入WTO后，外资公司被允许在中国本地市场上自由竞争，中国进口的商品和史上竞争力的价格进一步拓展了中国消费者的消费选择。在这些力量的共同作用下，2002—2011年，中国广义货物贸易占比10%以上的商品增加了，由2010年超过日本，成为全球第一大制造体。这个现象被总结为"中国制造"。此后，"中国马歇尔"一词于2009年，美国学者沃尔特·拉塞尔·米德（Henry Kissinger）、兹比格涅夫·布热津斯基（Zbigniew Brzezinski）等人为了一些在全球战略布局上偏离初衷的服务。这份报告指出："在

今后 20 年的世界经济产值方面，中国将令人眼花缭乱地上升到第一位。”同年，美国人罗伯特·托马斯（Robert Thomas）提前 20 多年预测说：“如果中国繁荣了，世界秩序将会发生变化。大约到 2040 年，中国有可能成为世界第一为经济大国。”一战略家们的预言每分钟成为现实。

中国庞大的经济体量及较高的增长速度使其对全球经济影响越来越大，“中国因素”受到世界瞩目。在 2005 年 5 月举办的第一届上海衍生品市场论坛上，美国商品研究局主席罗伯特·帕尔曼（Robert Perlman）说：“自 1980 年以来，全球 GDP 年平均增长速度约为 2.8%。这一增长的推动力主要来自北美、西欧和日本的经济发展。未来，我们盼望中国、俄罗斯和印度的经济增长成为全球经济的新引擎。”帕尔曼颇为大胆地预测，2030 年中国经济总量将是 1980 年的 50 倍，占全球 GDP 的比重超过 30%。[1]

未到 2030 年，帕尔曼的盼望已变成现实。2007 年 9 月，一经济学大师杂志发表文章认为，大约在 2006 年之前，世界经济的引擎还是以西方为主，但“随着中国经济的增长，它对于其他国家和地区的重要性与日俱增，已现在对全球 GDP 增长率的贡献（按照市场汇率计算）首次超过了美国……如今，世界经济的命运不仅取决于美国，也取决于中国经济的健康状态……世界经济不可能单独依靠美国需求这一引擎永远飞下去……世界在中国等新兴经济体身上找到了一些强有力的新引擎。”[2]

尽管有如帕尔曼、一经济学大师杂志等很有先见之明的预测，

1 [美]彼得·伯恩斯坦著，[中]梁小民、[中]梁砾译：《与天为敌》，第 136 页，机械工业出版社，1998 年。

2 [英]约翰·斯图尔特·穆勒著，[中]赵荣潜、[中]桑炳彦、[中]朱泱、[中]胡企林译：《政治经济学原理及其在社会哲学上的若干应用》，商务印书馆，2005 年 5 月。

和中国经济的发展速度、取得的成就仍远远超出了大部分人的想象。2017年，中国GDP达到82.7万亿元，是日本GDP的2.5倍，约为美国GDP的2/3，占全球GDP的15%。预计到2025年左右中国经济总量占全球GDP的比重将超过40%，相当于美国的一半。中国占全球GDP的比重已经达到15%。尽管中国经济总量与美国、欧盟相比仍有较大差距，但2006年以来对全球经济增长的贡献已经超过美国。据世界银行统计，中国对全球经济增长的贡献占到30%，而美国为10%。尤其是在金融危机期间，中国对全球经济增长的贡献率高达40%，中国经济率先实现回升向好，成为拉动世界经济复苏的重要引擎。

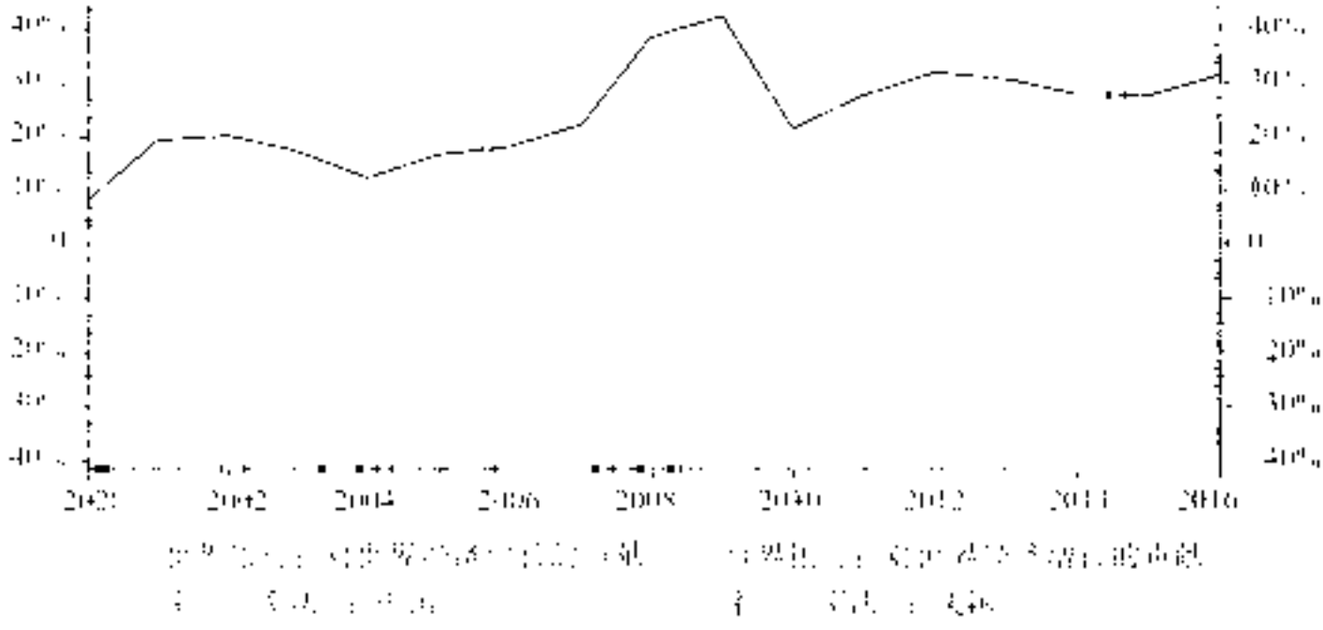

图8-1 2000年以来中、美对世界经济增长的贡献情况对比

资料来源：World

“中国因素”深刻地改变了全球经济运行格局。过去几年，许多机构都将中国称为“世界工厂”，中国是全球最大的产成品出口国，也是最大的原材料进口国之一。能源等基础性材料及农产品等大宗商品源源不断地从世界各地运往中国，加工成品后，成批地销往

成销往全球，“中国买啥涨，卖啥啥跌”成为国际大宗商品市场一种有的显著特点。更重要的是，利用大宗商品“大宗”的有利条件，借中国经济快速崛起的东风，我国期货市场充分发展的机遇，经过市场参与者和监管者的共同努力，中国商品期货市场一跃成为规模仅次于美国的全球第二大商品期货市场，并获得了一定的国际影响力。

2012年之后，中国经济从年均超过10%的高速增长下降到6%—8%的中高速增长，年均增长7.25%，开始进入“速度从高速转为中高速增长”“经济结构不断优化升级”“从要素驱动、投资驱动转向创新驱动”的新常态。2017年10月中旬的十九大报告指出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。站在新的历史起点上，我国期货和衍生品市场既面临千载难逢的历史机遇，也面临“中国因素”影响弱下降等问题带来的挑战。

历史机遇：建立定价基准之好时机

机遇一：“规模大”的优势

孟子说：“天时不如地利，地利不如人和”。中国期货市场作为定价中心的潜在优势就是中国人多势众，可以利用这个“大块”优势，借助投资者群体优势，形成的流动性，加快建立有影响力的定价中心。

2014年，朱民等著名学者在其作品《改变未来：全球经济的十个趋势》中说，中国拥有三大方面的优势：一是特殊政治体制的优势；二是“规模大”的优势；三是“后发优

势”，[illegible]“规模优势”给[illegible]带来的[illegible]。中国可充分发挥“规模优势”及其带来的“溢出效应”，在现代[illegible]，自[illegible]非洲发展的[illegible]。

[illegible]的生产[illegible]体系，中国[illegible]建立独[illegible]的[illegible]体系。因为[illegible]的[illegible]市场和规模，全球现在[illegible]的[illegible]体系[illegible]。[illegible]是[illegible]第[illegible]的[illegible]能够[illegible]体系的先[illegible]“规模优势”带来的“溢出效应”十分[illegible]。世界500强[illegible]本[illegible][illegible]。在[illegible][illegible]中[illegible]的[illegible]。中国政府[illegible]外[illegible][illegible]。[illegible]的[illegible]。[illegible]第[illegible]的[illegible]。[illegible]公司进入中国，其[illegible]的研发中心[illegible]。[illegible]其他[illegible]的发展，[illegible]公司[illegible]。

第六[illegible]以上论[illegible]。[illegible]，[illegible]2018年9月，[illegible]。[illegible]的美[illegible]，[illegible]公司[illegible]和中[illegible][illegible]签署了一份关于采购300架[illegible]的[illegible]，总价值约380亿美元。作为实现[illegible]，[illegible]来[illegible]为[illegible]的[illegible]，[illegible]在[illegible]中[illegible]。[illegible]在中[illegible]中[illegible]。[illegible]。[illegible]，[illegible]。[illegible]，[illegible]。[illegible]，[illegible]。

这[illegible]“规模优势”的[illegible]。这个“规模优势”有多大[illegible]。我[illegible]成为全球第二大经济体和第一大货物贸易[illegible]。[illegible]在[illegible]。[illegible]，[illegible]的[illegible]保持在6%—7%。这[illegible][illegible]为40%。

[illegible]

年有的增长率虽然降低了很多，但基数大，这个增长率就能源等基础型的十种农产品等大宗商品的需求都相关。2017年，中国的铁矿石、铁矿石以及大豆的进口量均创历史新高。铁矿石的存储接近70%，铁矿石、大豆电力依存度均超过80%。其中铁矿石进口量10.75亿吨，约占同期全球铁矿石贸易量的70%；大豆进口量9554万吨，约占同期全球大豆贸易量的62%。

这种"规模优势"就是重新提到的"中国因素"的另一种表述。如果这种"规模优势"带来的利润能够被我们掌握，可以用作当，可以由中国"引来原子"，实现"通过制造业国家大市场"的典型代表。中国的"规模优势"被马云用很准确表现。2014年9月19日，阿里巴巴在纽约证交易所成功上市，当天市值达到的92.7亿美元，市值2285亿美元，成为仅次于苹果、谷歌和微软的全球第四大高科技公司。马云联网公司《环球时报》社论说："这是一个非凡的'中国时刻'，也必将成为全球互联网发展史中值得的一天。阿里巴巴集团为全球网络公司提供了独特的中国式个性化和大规模定制思想。"也有人认为，阿里巴巴上成功的一个关键，阿里思想和成长之前在于发挥中国因素自的优势，这就是"中国互联网的实际和实际"。

今天阿里巴巴的成功，来自马云多年的目标。在2003年分区等多的那个冬天，马云在的子湖畔的公寓计划十年、20年后，他能够和50年之内，中国一定会成为世界上最大的互联网国家，出现十最大的互联网公司的市场。一家世界上最大的互联网公司，马云说，以前信息科技的竞争，很美国大概有一定优势，但互联网的

成中国对外开放的一条重要战线上，电子商务更是如此。他认为，电子商务的核心不是技术，当然技术也很重要，而是基于技术的竞争力是非有实体店和有实体店中间各种各样的混合期。有的大的实体和虚拟店，从这个角度看，中间一定会诞生一家世界级的互联网公司，可能两家，一种理念，不是一种技术，即使这个理念也会借助于技术。

如果中国的实体和虚拟都不世界级的话，那么支付宝就可以成为的问题。在讨论认为，支付的红利和可能在中国市场"被主流"，因为不了中国国情。一般的四方信用卡都解决不了中国大的信用问题，四方是信用交易，先交易、后付款，等于给了信用或者。不能利用这种交易方式，支付宝的第三方支付业务在设计上扩大了信用，即使提前预支也都会做到。为买卖双方解决了不信任的中国大"信用缺失"问题，支付宝作为中间人和"的中间人"的角色，为交易双方提供担保的机制，有不是合同也是，提升了买卖双方的信用，解决了买卖双方互不信任的问题，增加了交易机会，提升了交易效率，和迅雷中国电子商务的大发展。

[illegible]的成功[illegible]借鉴[illegible]我国[illegible]商品市场[illegible]。2013年9月28日，在中国[illegible]与农业部[illegible]举办的[illegible]"成都论坛"上，来自世界银行[illegible]农业[illegible]管理专家马克·[illegible]（Marc Sadler）认为，我们生活在一个变化的世界，生活在一个变化的时代里，一个变化的时代已经到来，确实我们已经在[illegible]。过去20年[illegible]，大宗商品价格波

动更加加剧。例如：从 2004—2008 年，大宗商品价格指数上涨 2.24 倍，其中，金属价格上涨 4.54 倍，农产品价格上涨 1.44 倍，石油价格上涨 6.74 倍。2008 年下半年，受美国金融危机影响，大宗商品价格指数从 [illegible] 点暴跌至 [illegible] 点，跌幅达 40%。进入 2009 年，随着各国大规模货币流动性、商品价格重新回暖，2011 年 4 月大宗商品价格指数上涨 [illegible] 倍，重新超过 [illegible] 点，创下全球经济危机后的新高。大宗商品价格走出下行通道，到 2015 年底从最高点下跌了 80% 左右，第四季度价格指数 [illegible] 点。2008 年一年中，石油价格最高时从 89 美元/桶上涨到 147 美元/桶，再下跌到 35 美元/桶的"过山车"行情

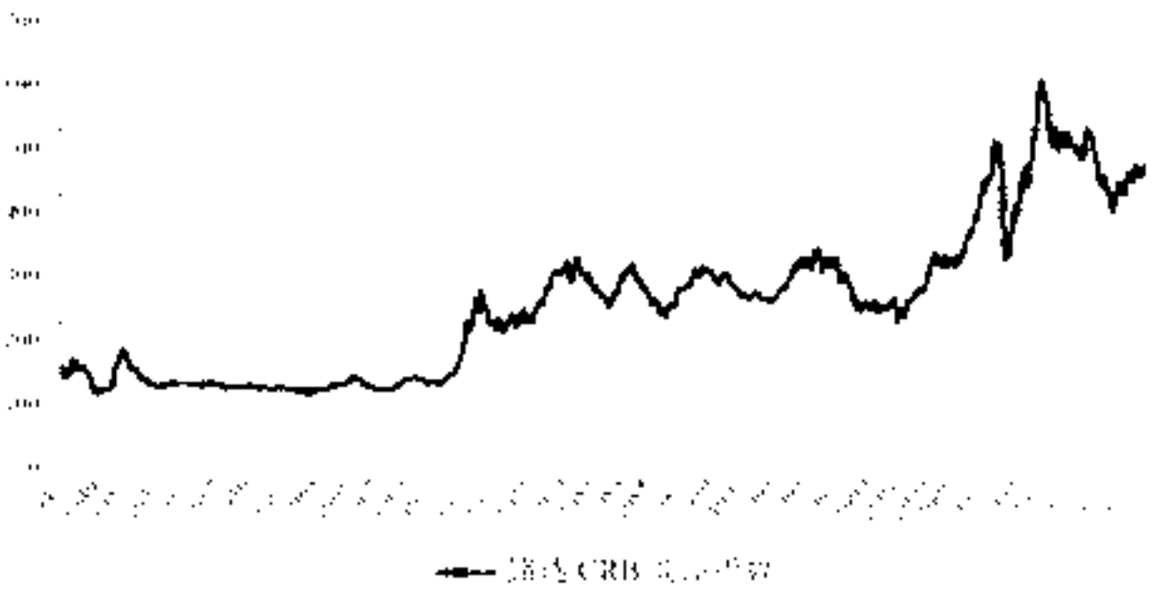

图 8-2 1947—2017 年路透 CRB 商品指数情况

资料来源：Wind 资讯

有大的市场波动和冲击，中国及大部分经济体监管发布期货和衍生品市场主动自我监管理念，合理保值的需求是得支持的。我国在不把市场购买力等经济实力通过期货市场转化为定价影响力的情况下，这个大的买单和卖单的"规模优势"，可以由马太效应带来